

**Nr. 8 Erläuterung der Kabinettsvorlage eines Aktiengesetzes durch den Reichsminister der
Justiz. 15. Januar 1937**

R 43 II/302a, unfol. Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

GRUNDZÜGE DES ENTWURFS EINES AKTIENGESETZES.

Der Entwurf hält an der Rechtsform der Aktiengesellschaft fest. Die neuzeitliche Wirtschaft kann ohne die Aktiengesellschaft nicht bestehen. Sie war und ist ein geeignetes Mittel, um durch das Zusammentragen der Ersparnisse Vieler die Schaffung umfangreicher Kapitalgüter zu ermöglichen. Auf die Aktiengesellschaft kann daher ein wirtschaftlich und kulturell hochstehendes Land, wie es Deutschland ist, nicht ohne schwerste Erschütterung des wirtschaftlichen Lebens verzichten².

Dagegen erschien es notwendig, die Rechtsform der Aktiengesellschaft nur großen Unternehmen vorzubehalten. Nach nationalsozialistischer Auffassung kann die Aktiengesellschaft nur da zugelassen werden, wo es sich darum handelt, ein Unternehmen auf breiter geldlicher Grundlage zu schaffen und zu diesem Zwecke weite Kreise des Volkes zur Aufbringung der erforderlichen Mittel heranzuziehen. Im übrigen soll der Unternehmer die persönliche Verantwortung grundsätzlich uneingeschränkt tragen. Der Entwurf setzt daher das Mindestgrundkapital grundsätzlich auf 5 00 000 RM fest (§ 7). Das Schicksal der bestehenden kleineren Gesellschaften regelt § 2 des Einführungsgesetzes; Gesellschaften mit einem Grundkapital von weniger als 1 00 000 RM sollen sich bis spätestens 31. 12. 1940 umwandeln oder auflösen. Da die Rechtsform der Aktiengesellschaft künftig nur ganz großen Gesellschaften zur Verfügung stehen soll, ist auch der Mindestnennbetrag der Aktien für den Regelfall wieder auf den Betrag von 1000 RM festgesetzt worden (§ 8).

Der Mißbrauch, der vielfach mit Mehrstimmrechtsaktien getrieben worden ist, hat zu dem grundsätzlichen Verbot der Schaffung neuer derartiger Aktien geführt (§ 12). Dagegen wird bei der Beseitigung der bestehenden Mehrstimmrechte mit Rücksicht namentlich auf die Belange der öffentli-

¹ Übersandt durch MDgt. Quassowski/RJuM an MD Wienstein/Rkei, im Anschluß an die KabVorl. eines Gesetzes über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) sowie des zugehörigen Einführungsgesetzes vom 12. 1. 1937; R 43 II/302a; auch in: R 22/542, Bl. 527ff. Zur Einigung über die Grundsätze des GesEntw. seit 1935 und zur Problematik im einzelnen s. ARH II/2, Nr. 235; III, Nr. 165. Auf den Einzelnachweis der im folg. genannten Paragraphen wird insoweit verzichtet, als sie ein Resultat dieser Verhandlungen waren und dort bereits zitiert sind.

² Dieser Absatz klingt z. T. wörtlich an Ausführungen des RBkP Schacht an, mit welchen dieser in der 9. Vollsitzung der ADR am 30. 11. 1935 gegen die starken Ressentiments angegangen war, die in Parteikreisen gegen die Rechtsform der Aktiengesellschaft als „Ausgeburt des Kapitalismus“ bestanden und bis zur Forderung nach ihrer vollständ. Beseitigung reichten. Druck als Broschüre: R 2501/6993, Bl. 33–44; Auszüge zit. in: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle I, S. XXXIV ff. Schacht hatte dort mit der Autorität des „Mann[es ...]“, von dem eine umfangreiche Geldbeschaffung für nationale Zwecke erwartet wird“, u. a. gesagt: „Landwirtschaft, Gewerbe, Verkehr und Handel können auf höchste kapitalistische Ausstattung ihrer Produktionstechnik nicht verzichten. [...] Ein Volk, welches nicht mehr imstande ist, [den] kapitalistisch-technischen Apparat aufzubauen und wirtschaftlich zu tragen, hat seine geschichtliche Bedeutung verspielt und wird auch in Zukunft nicht mehr Subjekt, sondern nur noch mehr oder minder Objekt des politischen Weltgeschehens sein. [...] Der Aufbau einer so großen und in vielen tausend oder hunderttausend Ästen verzweigten Kapitalmaschinerie allein durch den Staat ist eine Unmöglichkeit. [...] Die Aktiengesellschaft war und ist ein geeignetes Mittel, um durch das Zusammentragen der Ersparnisse vieler die Erstellung umfangreicher Kapitalgüter zu ermöglichen. Demnach wird ein Aktienrecht, welches den Notwendigkeiten unserer Zeit gerecht werden will, grundsätzlich Gründung und Leben der Aktiengesellschaften erleichtern und nicht erschweren müssen.“
Zu der Frage, inwieweit diese Forderungen Schachts in die endgült. Fassung des AktienG eingingen, s. die instruktive Aufzeichnung der RBk vom 20. 2. 1937 in: R 2501/6993, Bl. 45–51.

chen Hand vorsichtig vorzugehen sein³; die Handhabe für die künftige Beschränkung dieser Aktien bietet § 9 des Einführungsgesetzes.

Ebenso sind die sog. Vorratsaktien vielfach mißbraucht worden. § 51 Abs. 1 verhindert die Schaffung neuer Vorratsaktien; für die bestehenden gilt § 6 des Einführungsgesetzes.

In Übereinstimmung mit den Vorschlägen der Akademie für Deutsches Recht soll die Stellung der die Aktiengesellschaft leitenden Personen gestärkt werden. Es geht nicht an, daß diese bei ihrer Geschäftsführung im bisherigen Umfang von der Masse der unverantwortlichen Aktionäre abhängig sind, denen meist auch der notwendige Überblick über die Geschäftslage fehlt. Der Entwurf bestimmt daher in § 70, daß der Vorstand unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten hat, wie das Wohl des Betriebes und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es fordern. Die Geschäftsführung liegt daher ausschließlich in den Händen des Vorstands. Die Hauptversammlung kann in Fragen der Geschäftsführung bindende Anweisungen nur erteilen, wenn der Vorstand ihr eine Frage der Geschäftsführung zur Entscheidung unterbreitet (§ 103 Abs. 2). Als eine Maßnahme der Geschäftsführung ist dem Vorstand ferner das Recht übertragen, mit Billigung des Aufsichtsrats den Jahresabschluß der Gesellschaft festzustellen und dabei die für die gesicherte Fortführung der Gesellschaft nötigen Rücklagen zu schaffen (§ 125). Dagegen ist der Hauptversammlung die ausschließliche Befugnis gegeben, über die Verteilung des verfügbaren Reingewinns zu entscheiden (§ 126). Der gesteigerten Macht des Vorstands entspricht eine schärfere Verantwortlichkeit gegenüber den Aktionären und Gläubigern der Gesellschaft. An dem Grundsatz der Verschuldenshaftung wird jedoch festgehalten (§ 84).

Eine völlig neue Regelung sehen die §§ 77 und 78 für die Bezüge des Vorstands und § 98 für die des Aufsichtsrats vor. Namentlich ist Vorsorge dafür getroffen worden, daß Gewinnbeteiligungen in einem angemessenen Verhältnis zu freiwilligen sozialen Leistungen der Gesellschaft stehen⁴.

Da eine zu große Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern die Arbeitsfähigkeit des Aufsichtsrats lähmen kann, sieht § 86 Abs. 1 eine starke Beschränkung dieser Zahl vor. Durch die Regelung des § 86 Abs. 2 wird die gleichfalls unerwünschte Häufung von Aufsichtsratsposten in einer Hand stark eingeschränkt⁵.

Gegen die Anonymität der Aktiengesellschaft richtet sich u. a. die Vorschrift des § 100 über die Angabe der Namen der Verwaltungsträger auf den Geschäftsbriefen.

Um die in der vergangenen Zeit vielfach beobachtete Ausnutzung einer Kapitalgesellschaft zu eigensüchtigen Zwecken eines einzelnen zu verhindern, ist eine Ersatzpflicht bei Handeln zum Schaden der Gesellschaft zwecks Erlangung gesellschaftsfremder Vorteile vorgesehen (§ 101).

³ Hintergrund war v. a. die Sicherung des Einflusses der Kommunen und Gebietskörperschaften auf die meist als AG organisierten Energieversorgungsunternehmen. In letzten Verhandlungen mit dem RIM Anfang Jan. 1937 hatte das RJuM auf dessen Forderung die ursprüngl. Fassung des § 12 (2) (s. ARH II/2, Nr. 235 Anm. 28) wie folgt abgeändert: „Mehrstimmrechte sind unzulässig. Der Reichswirtschaftsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz und den sonst beteiligten Reichsministern Ausnahmen zulassen, wenn das Wohl der Gesellschaft oder gesamtwirtschaftliche Belange es fordern.“ Zu den abschließ. Verhandlungen hierüber s. R 22/532, Bl. 14–19.

⁴ Hierzu ARH III, Nr. 165 Anm. 12. Die endgült. Fassung von § 77 (3) lautete: „Gewinnbeteiligungen [an Vorstandsmitglieder] sollen in einem angemessenen Verhältnis stehen zu den Aufwendungen zugunsten der Gefolgschaft oder von Einrichtungen, die dem gemeinen Wohle dienen. Hierfür zu sorgen, ist Aufgabe des Aufsichtsrats. Die Einhaltung dieses Gebots kann die Staatsanwaltschaft im Klagewege erzwingen; das Nähere bestimmt der Reichsminister der Justiz, er bestimmt namentlich die für die Entscheidung zuständige Stelle und regelt das Verfahren.“ § 98 (4) traf eine analoge Bestimmung für die Aufsichtsratsmitglieder. In die Zuständigkeit des Staatsanwalts hatte Schacht nach längeren Verhandlungen erst bei einer Besprechung mit Gürtner am 7. 1. 1937 widerstrebend eingewilligt, nachdem das Ministerium Heß seine Zustimmung zum Gesetz davon abhängig gemacht hatte, daß die beiden Fragen der Häufung von Aufsichtsratsposten in einer Hand (s. u.) und eines angemessenen Verhältnisses zwischen Gewinnbeteiligungen und soz. Leistungen „in einer Weise gelöst werden, die die NSDAP vor der Öffentlichkeit vertreten kann“; R 22/532, Bl. 13, 20. Zu der der Linie des StdF parallelen Position der DAF in dieser Frage vgl. SOZIALSTRATEGIEN DER DT. ARBEITSFRONT, T. A: Jahrbücher, II: 1937, S. 239–247.

⁵ Vgl. ARH III, Nr. 165 Anm. 14, 15.

Das vielfach angefeindete Depotstimmrecht der Banken ist durch die Bestimmung der §§ 114 Abs. 4 und 110 wesentlich eingeschränkt worden⁶.

Von größter Bedeutung für die Wirtschaft dürften die neuen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sein. Die §§ 115 bis 117 regeln die Vorzugsaktie ohne Stimmrecht, die §§ 159 bis 168 die bedingte Kapitalerhöhung und die §§ 169 bis 173 das genehmigte Kapital.

Die §§ 288 ff. sehen die entschädigungslose Auflösung der Aktiengesellschaft im Interesse des Gemeinwohls namentlich bei schweren Verstößen der Verwaltungsträger vor⁷.

Im übrigen sind im Entwurf alle Anregungen zur Verbesserung des Aktienrechts berücksichtigt worden. Auch die heute in vielen Einzelgesetzen verstreuten aktienrechtlichen Vorschriften sind, soweit sie sich praktisch bewährt haben, in das neue Aktiengesetz übernommen worden. Das Aktienrecht ist aus dem Rahmen des Handelsgesetzbuchs gelöst und in die Form eines selbständigen Gesetzes gefügt worden⁸.

⁶ § 114 (4) entsprach inhaltl. dem § 113 (4) des Entwurfs von 1935; s. ARH II/2, Nr. 235 Anm. 14. § 110 verlangte die Niederlegung eines Verzeichnisses der Depotstimmrechte für die Hauptversammlung.

⁷ Vgl. ARH II/2, Nr. 235 Anm. 23; ARH III, Nr. 165 Anm. 8, 9.

⁸ Verabschiedung des AktienG s. Dok. Nr. 21 P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 8 Erläuterung der Kabinettsvorlage eines Aktiengesetzes durch den Reichsminister der Justiz. 15. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d008>